

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1190/2531

นายหมาด สาลี

โจทก์

บริษัท ไชมีสทินซินดิเกต จำกัด

จำเลย

บริษัท ไชมีสทินซินดิเกต จำกัดฯ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา จำเลยขอถือเอาหลักทรัพย์ที่วางประกันในชั้นอุทธรณ์เป็นประกันในการขอทุเลาการบังคับในชั้นฎีกาโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยวิธีปิดหมาย(อันดับ 209 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย 170,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 204,205)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้งดการบังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้นำพันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพย์ที่ดินมาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้นแล้ว(อันดับ 176 แผ่นที่ 2,191)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลา

ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้โจทก์ตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลา
ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>